

YAHYA BIN A. JALIL
LWN.
MAHMUDAH BINTI MD ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Mac 2020 bersamaan 15 Rejab 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0128-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tn. Mohd Hafizullah Bin Abdullah daripada Tetuan Akberdin & Co.
Peguam Responden : Pn. Nor Hazura Binti Hamzah daripada Haiza Hazura & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 13/11/2019 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 23/10/2019 melalui Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah membenarkan permohonan semakan ke atas arahan YA Hakim Bicara pada 23/10/2019 yang memberikan Perintah Injunksi Ex-Parte bertarikh 23/10/2019;
- (b) Bahawa Mahkamah mengenepikan dan / atau membatalkan keseluruhan Perintah Injunksi Ex-Parte bertarikh 23/10/2019 di dalam Permohonan No.: 10300-005-0579-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diputuskan melalui salahnyataan fakta oleh Responden di dalam kes tersebut berkuatkuasa serta merta;
- (c) Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengenepikan dan / atau membatalkan keseluruhan kandungan Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Responden dan Perintah Ex-Parte tersebut berkuatkuasa serta merta kerana bertentangan dengan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016.
- (d) Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengenepikan dan / atau membatalkan keseluruhan prosiding Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Tegahan Secara Ex-Parte tersebut kerana bertentangan dengan peruntukan undang-undang khususnya peruntukan seksyen 72(2)(a) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 200 dan 5, 6, 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- (e) Perintah ini berkuatkuasa serta-merta mulai hari ini;

- (f) Bahawa mana-mana pihak yang gagal mematuhi Perintah ini boleh dikenakan tindakan menghina Mahkamah;
- (g) Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden membayar ganti rugi di atas salahnyataan fakta Responden serta kesilapan dari segi prosedur dan undang-undang sehingga termeterainya Perintah Injunksi Ex-parte bertarikh 23/20/2019;
- (h) Kos tindakan ini ditanggung oleh Responden; dan
- (i) Apa-apa relif lain yang difikirkan patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 12/11/2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Kesemua suratcara-suratcara untuk mendapatkan Perintah Injunksi Ex-Parte bertarikh 23/10/2019 tidak pernah diserahkan secara kediri oleh Responden kepada Pemohon dalam masa yang ditetapkan (7 hari). Ia hanya diserahkan oleh anak Pemohon yang bernama Hood Bin Yahya sehari sebelum permohonan ini difailkan oleh Peguam Pemohon;
- b) Terma 5 Perintah Injunksi Ex-Parte bertarikh 23/10/2019 tersebut bertentangan dengan para 7 dan 9(1)(d) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016;

- c) Keseluruhan Perintah Injunksi Ex-Parte bertarikh 23/10/2019 tersebut adalah bertentangan dengan para 9(1)(c) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016; dan
- d) Terdapat banyak salah nyataan fakta di dalam Afidavit Responden yang diikrarkan pada 21/10/2019 untuk menyokong permohonan mendapatkan Perintah Ex-parte tersebut.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 3/6/1982 dan telah bercerai pada 24/7/2019 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling Jaya. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan 7 orang cahayamata. Pada 14/8/2019, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui Kes Saman No. : 10300-017-0470-2019. Manakala pada 21/10/2019, Responden telah memfailkan Permohonan Injunksi secara ex-parte melalui Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019.

[5] Pada 23/10/2013, YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Pemohon tersebut sepertimana berikut –

- i. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dan / atau wakilnya dan / atau agennya dan / atau mana-mana pihak ketiga ditegah dari melakukan sebarang bentuk perbuatan dan / atau tindakan mengacau ganggu atau mencero boh, dengan apa-apa cara sekalipun ke atas Pemohon Mahmudah*

Bin Ali (No. K/P : 610203-01-6116) selaku bekas isteri dan / atau wakil bekas isteri di kediaman No. 11 dan 13, Jalan 12/10, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan;

- ii. Bahawa Mahkamah memerintahkan dan membenarkan hak pemeliharaan dan penjagaan harta kepada pihak Pemohon bagi harta No. 11 dan 13, Jalan 12/10, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, dan Pemohon dan anak-anak dibenarkan kekal tinggal di alamat No. 11 dan 13, Jalan 12/10, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan;*
- iii. Mahkamah memerintahkan sesalinan Perintah Injunksi (ex-parte), Permohonan dan Afidavit serta Notis Perakuan Segera diserahkan kepada Responden secara kediri dalam tempoh 7 hari selepas termeterai perintah ini;*
- iv. Responden adalah diberi kebebasan untuk membuat permohonan kepada Mahkamah untuk mengenyahkan Perintah ini atau mana-mana bahagiannya diubahsuai di dalam masa 14 hari daripada tarikh penyerahan Perintah ini kepada Responden; dan*
- v. Perintah ini berkuatkuasa sehingga prosiding kes harta Harta Sepencarian Saman No. : 10300-017-0470-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, di Negeri Selangor Darul Ehsan selesai diputuskan.*

[6] Akibat tidak berpuashati dengan Perintah Injunksi Ex-Parte tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 13/11/2019. Berikutan daripada

permohonan semakan tersebut, suatu pemakluman bertarikh 14/11/2019 telah dibuat kepada Penolong Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan prosiding Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019 hendaklah ditangguhkan serta fail kes tersebut diserahkan kepada Panel Hakim Mahkamah Rayuan untuk prosiding semakan.

[7] Walaubagaimanapun, arahan tersebut tidak dilaksanakan dan YA Hakim Bicara masih meneruskan prosiding Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019 pada 20/11/2019 dan telah memutuskan Perintah Injunksi Ex-Parte tersebut sebagai Perintah Interim tanpa kehadiran Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen

Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau

kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[12] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan persoalan prosedur dan tatacara pengendalian prosiding kes. Berdasarkan penelitian yang dibuat, kami dapati –

- a) Deraf Perintah yang dikemukakan untuk disemak oleh YA Hakim Bicara bertarikh 23/10/2019 mengandungi 7 terma dan terdapat dua terma yang telah dibuang oleh YA Hakim Bicara iaitu terma berkaitan dengan –

- i. *“5. Perintah ini berkuatkuasa dalam tempoh 30 hari mulai hari ini.”*
 - ii. *“7. Pemohon memberi akurjanji akan menanggung apa-apa gantirugi atau taksiran akibat Perintah ini jika kenyataan di dalam permohonan ini adalah tidak benar.”*

- b) Perintah bersih Injunksi Ex-Parte mempunyai terma perintah yang berlawanan dengan Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2016 [AA 5/2016] iaitu –

- i. *Terma 3 – “Mahkamah memerintahkan sesalinan Perintah Injunksi (ex-parte), Permohonan dan Afidavit serta Notis Perakuan Segera*

diserahkan kepada Responden secara kediri dalam tempoh 7 hari selepas termeterai perintah ini”

Terma ini berlawanan dengan perkara 10(4), Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016 iaitu serahan secara kediri dalam tempoh 7 hari dari tarikh perintah dikeluarkan dan bukannya diserahkan 7 hari selepas perintah termeterai.

- ii. *Terma 4 – “Perintah ini berkuatkuasa sehingga prosiding kes harta Harta Sepencarian Saman No. : 10300-017-0470-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, di Negeri Selangor Darul Ehsan selesai diputuskan”*

Terma ini berlawanan dengan perkara 9(1)(d), Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016 iaitu kuatkuasa Perintah Ex-parte tidak melebihi 30 hari dari tarikh perintah dikeluarkan.

- c) Perintah Injunksi Ex-Parte bertarikh 23/20/2019 tidak mempunyai terma-terma penting iaitu –
 - i. Pihak Pemohon bertanggungjawab untuk membayar gantirugi kepada Responden jika didapati kemudiannya Perintah Ex-Parte tersebut tidak patut dikeluarkan – perkara 9(1)(b) Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016.

- ii. Tarikh pendengaran inter-parte dalam tempoh 30 hari dan tidak kurang 21 hari dari tarikh Perintah Ex-Parte – perkara 9(1)(c) dan 10(3) Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016.
 - iii. Tempoh kuatkuasa Perintah Ex-parte selama 30 hari dari tarikh perintah dikeluarkan – perkara 9(1)(d) Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016.
- d) Prosiding Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019 masih diterus pendengaran setelah pemakluman bertarikh 14/11/2019 serta arahan tangguhan dan serahan fail prosiding diserahkan kepada Penolong Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah.

[13] Berdasarkan dapatan tersebut, kami berpuashati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengeluarkan Perintah Injunksi Ex-Parte yang berlawanan dengan Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016. Tiada sebarang justifikasi yang dikemukakan oleh YA Hakim Bicara kenapa beliau tidak mengikuti Garis Panduan yang terdapat di dalam AA 5/2016 tersebut sedangkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah telah diendorkan pemakaiannya tanpa sebarang pengecualian oleh Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor.

[14] Oleh yang demikian, kami dapati bahawa kegagalan YA Hakim Bicara untuk bertindak mengikut Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi, AA 5/2016 tersebut telah menyebabkan tatacara prosiding Kes

Permohonan No. : 10300-005-0579-2019 tersebut dikendalikan secara tidak teratur dan menyalahi tatacara yang ditetapkan. Ketakaturan ini boleh diambil tindakan berdasarkan seksyen 5 dan 6 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu –

Seksyen 5 - Ketakpatuhan

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

Seksyen 6 - Permohonan Untuk Mengenepikan Kerana Tak Teratur

Apa-apa permohonan untuk mengetepikan apa-apa prosiding, langkah yang diambil dalam apa-apa prosiding atau apa-apa dokumen, penghakiman atau perintah dalamnya kerana tak teratur tidaklah boleh dibenarkan melainkan jika permohonan itu dibuat dalam masa yang munasabah dan sebelum pihak yang memohon itu telah mengambil apa-apa langkah baru selepas menyedari tentang ketakteraturan itu

[15] Kami juga berpuashati bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang meneruskan prosiding Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019 dan mengeluarkan Perintah Interim pada pendengaran bertarikh 20/11/2019 adalah berlawanan dengan kehendak seksyen 68 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu –

*“Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah **digantung sementara** menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah”*

[16] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila mengendalikan prosiding dan membuat keputusan tanpa merujuk kepada undang-undang dan tatacara yang telah ditetapkan. Kami berpendapat bahawa telah berlaku kesilapan, ketakakuran an kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap Perintah Interim Injunksi dan Perintah Injunksi Ex-Parte yang dikeluarkan bertarikh 20/11/2019 dan 23/10/2019.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.

[2] Perintah **Kes Permohonan No. : 10300-005-0579-2019** bertarikh 20/11/2019 dan 23/10/2019 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



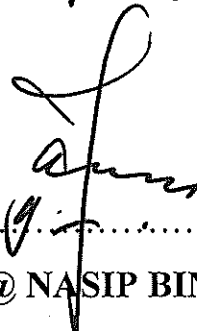
.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1

2

3